חוברת 2 · מרתון

דיני חוזים

מרתון למבחן

טבלאות, שרשראות פסיקה, עצי החלטה ורשימות "חייבים לזכור"

16 פרקים

הוכן ונערך ע"י

אילן פרץ

תוכן העניינים

מרתון לפי פרקים

1 שערי הארמון: מהו חוזה, כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות

2 העדה על גמירת דעת: המבחן האובייקטיבי וחריגיו

3 מסוימות, השלמת פרטים וטכניקות הכריתה

4 הצעה וקיבול (סעיפים 2–11): כללי המשחק בין ההצעה לתשובה

5 תום לב במשא ומתן (סעיף 12): הכלל וצורות ההפרה

6 תרופות על חוסר תום לב במשא ומתן: אכיפה, ביטול, פיצויי הסתמכות וקיום

7 צורת החוזה: דרישת הכתב במקרקעין (סעיף 8) ותום הלב

8 פגמים בכריתה (פרק ב׳): טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול והשבה

9 פרשנות חוזים (סעיף 25): לשון מול נסיבות, ערכי החברה ותיקון 2011

10 חוזה למראית עין וחוזה פסול (סעיפים 13, 30, 31): בטלות, השבה ושיקולי צדק

11 חוזה אחיד ותנאי מקפח (חוק החוזים האחידים, תשמ״ג-1982)

12 חוזה על תנאי: תנאי מתלה, תנאי מפסיק וסיכול התנאי

13 חוזה לטובת צד שלישי (סעיפים 34–38): זכות המוטב

14 הפרת חוזה והגנות המפר: תום לב בקיום (39), עמידה דווקנית, אשם תורם וסיכול

15 תרופות להפרה: אכיפה, ביטול בשל הפרה יסודית ופיצויים

16 פיצויים והשבה (חוק התרופות, סעיפים 9–15): ציפייה, צפיות, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

שערי הארמון: מהו חוזה, כוונה ליצור יחסים משפטיים ושפיטות

1.1 מהו חוזה

✦ **הגדרה — חוזה** חוזה = הסכם משפטי (הגדרה פסיקתית; בחוק אין הגדרה). לא כל הסכם הוא חוזה: יש הסכמות חברתיות, משפחתיות, מוסריות, "ג׳נטלמניות".

שומר סף	השאלה	בדיקה
1. כוונה ליצור יחסים משפטיים	האם שני הצדדים רצו קשר שאפשר לאכוף בבית משפט?	א. הצהרה מפורשת. ב. מבחני עזר: נסיבות, שפה, יחסים, נושא
2. שפיטות	האם ראוי שבית המשפט ידון בעניין?	כלל: שפיט. חריגים: זוטי דברים, פרטי-אינטימי, פוליטי, סעיף 33

1.2 כוונה: מבחני העזר

מבחן	כן – יש כוונה	לא – אין כוונה
נסיבות	משרד עו״ד	רחבת ריקודים
שפה	"הפרה", "פיצויים"	שיחה חופשית
יחסים	זרים, עסקים	משפחה, חברים
נושא	כסף, נכסים	חברי, דתי

! **שים לב — דברים שבלב** אינם דברים: נבדק מה שמשתקף החוצה. אם רק צד אחד רצה קשר משפטי – אין חוזה.

1.3 לוין נ׳ לוין

⚖ **פסק דין — לוין נ׳ לוין (ע״א 3833/93)** הצהרה מפורשת "אין כוונה" מול כל מבחני העזר (עו״ד, "חוזה", גירושין, כסף) = תיקו. כשאי אפשר להכריע בכוונה – פונים לשפיטות (ילדים, צד חלש, מזונות) ומסיקים שיש כוונה וחוזה. שומרי הסף עובדים במקביל. לעו״ד: לטעון בשני המישורים + הנרטיב.

1.4 שפיטות – ארבעה חריגים

חריג	מהות	סייג
זוטי דברים	עניין פעוט (כדורי גלידה)	הגבול לא חד
פרטי-אינטימי	משפחה, זוגיות, חברות קרובה	הסכמי ממון/גירושין/כתובה שפיטים

פוליטי	ליבת הפעילות הפרלמנטרית (הצבעה)	מינויים/חלוקת תפקידים – גוברת נכונות להתערב
סעיף 33	ציון/תואר/פרס לפי הכרעת גורם מוסכם	טעות חשבונית – לא הוכרע (קרסניאנסקי)

✔ **שורה תחתונה — סיכום** כריתה ותום לב הן שתי שאלות נפרדות: ייתכן חוזה עם חוסר תום לב, וייתכן תום לב בלי חוזה.

פרק 2

העדה על גמירת דעת: המבחן האובייקטיבי וחריגיו

2.1 שני תנאים לכריתה

✦ **הגדרה — כריתת חוזה** העדה על גמירת דעת + מסוימות באותה נקודת זמן. כוונה משפטית ≠ גמירת דעת (זיכרון דברים עם מחיר פתוח: יש כוונה, אין גמירת דעת).

	סובייקטיבי (צרפת)	אובייקטיבי (אנגליה) ✔
בודקים	רצון פנימי	התנהגות חיצונית, אדם סביר
ערך	אוטונומיה	הסתמכות וודאות מסחרית

✔ **שורה תחתונה — חוק** סעיפים 2 ו-5: "המעידה על גמירת דעתו" = העדה על גמירת דעת, לא גמירת דעת פנימית.

✎ **דוגמה — הקונה המעמיד פנים** חתם + מקדמה + "הכול משחק" בלחישה → יש חוזה (מבחן אובייקטיבי). אימוג׳י קנדי: אגודל = אישור בהקשר מסוים (ב-99% לא).

2.2 שני חריגים לכלל האובייקטיבי

	היעדר הסתמכות	"לא נעשה דבר"
הצד השני	ידע / היה צריך לדעת	תמים, הסתמך בתום לב
תנאים	ידיעה שהחתימה אינה משקפת רצון	ראיה ~100% + צדק קיצוני
תוצאה	אין העדה → אין חוזה	אפסות (לא ביטול)
פרשות	פרץ בונה הנגב (מיעוט שמגר); ברשי (פה אחד)	הדר נ׳ פלוני; מאז 2007 כמעט לא התקבל

⚖ **פסק דין — הדר נ׳ פלוני** אישה חולת נפש ותלויה חתמה מפחד; כשרות, היעדר הסתמכות וסעיף 17 (צד ג׳) – כולם חסומים. נימוק חלוקתי: למי קל יותר לשאת בנזק.

! **שים לב — מלכודת** "לא נעשה דבר" אינה עילת ביטול לפי פרק ב׳; אין חוזה כלל.

מסוימות, השלמת פרטים וטכניקות הכריתה

3.1 מסוימות

✦ **הגדרה — מסוימות** הסכמה על הפרטים המהותיים (לא הכול). **פרט מהותי** = כל עוד חסר, אין גמירת דעת. אין רשימה סגורה.

	עציוני (נדחה)	הפסיקה
גישה	טופס אחיד: מולא = חוזה, חסר = אין	גמירת דעת היא "המלך"; מסוימות משנית ואינדיקציה
ודאות	גבוהה	נמוכה, כל מקרה לגופו
בעיה	סיפור הדירה: 90% שולם, שמונה שנים – "אין חוזה"?	—

⚖ **פסק דין — עדני נ׳ דוד (ע"א 7193/08)** זיכרון דברים למכירת חנות, נספח מועדי תשלום לא נערך. **רוב:** מהותי, אין חוזה. **מיעוט (עמית):** אינו מהותי, יש חוזה. אותה מתודולוגיה, יישום שונה.

3.2 השלמת פרטים לא חשובים

מנגנון	מהות	הערה
סעיף 26 – נוהג	קודם נוהג בין הצדדים, אחר כך נוהג מקובל בחוזים מאותו סוג	לרוב אין נוהג
הוראה דיספוזיטיבית	ברירת מחדל בחוק (דוגמה: סעיף 46 מחיר)	סעיף 46 כמעט לא בשימוש: מחיר = מהותי
ביצוע מיטבי	הטוען "יש חוזה" נותן לצד השני לבחור (אג׳מי נ׳ נווה שלום)	כמעט לא בשימוש

! **שים לב — כלל** השלמה רק לפרט לא מהותי. פרט מהותי חסר = אין חוזה.

3.3 טכניקות

	הצעה וקיבול	זיכרון דברים
מהות	לא באותו זמן; סעיפים 2–11	באותו מעמד, ישיבה משותפת
מי המציע	חשוב	לא חשוב

בדיקה	כללי הצעה וקיבול	ישירות: גמירת דעת + מסוימות

✔ **שורה תחתונה — סעיפים** §1 חוזה נכרת בהצעה וקיבול · §2 הצעה = גמירת דעת המציע + מסוימת דיה · §5 קיבול = הודעה המעידה על גמירת דעת הניצע.

הצעה וקיבול (סעיפים 2–11): כללי המשחק בין ההצעה לתשובה

4.1 הצעה וקיבול

✦ **הגדרה — הצעה (סעיף 2)** פנייה המעידה על גמירת דעת ומסוימת דיה כדי שאפשר לכרות בקיבול.

✦ **הגדרה — קיבול (סעיף 5)** הודעה המעידה על גמירת דעת הניצע לפי ההצעה. **אין מסוימות נפרדת**.

טכניקה	מה בודקים
הצעה וקיבול	סעיפים 2–11: חזרה, פקיעה, איחור, הסתייגות
זיכרון דברים	ישר גמירת דעת + מסוימות (עדני, אג׳מי)

4.2 חזרה, פקיעה, איחור

מצב	דין
חזרה לפני/בעת המסירה	מועילה (הגעה לניצע)
הצעה ללא חזרה / עם מועד	אין חזרה אחרי המסירה (3(ב))
דחיה / הסתייגות	ההצעה פוקעת; הצעה נגדית
קיבול באיחור	אינו קיבול – הצעה חדשה (8)
שתיקה	ככלל אינה קיבול

★ **טיפ למבחן — כלל הזהב** הודעה = הגעה לנמען, לא שליחה.

תום לב במשא ומתן (סעיף 12): הכלל וצורות ההפרה

5.1 סעיף 12 – תום לב במשא ומתן

§ **סעיף — סעיף 12** (א) חובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב במשא ומתן; (ב) פיצויים. מבחן אובייקטיבי – ערכי החברה. מ"תחרות" ל"שותפות" (1973).

סוג חוסר תום לב	פרשה	עיקר
אי-גילוי (קשה)	ספקטור נ׳ צרפתי	אשר: חובה לגלות; לנדוי: לא. המגמה המרחיבה ניצחה
אי-גילוי (פשוט) + חובה אישית	פנידר נ׳ קסטרו	החובה חלה על כל משתתף במשא ומתן, גם מי שאינו צד
משא ומתן סרק	קוט נ׳ ארגון הדיירים	בלי זדון, גם רשלנות מספיקה
אשם בהתקשרות	שיכון עובדים נ׳ זפניק	חסימה אקטיבית + "לא נכרת חוזה"; אפשרות לאכיפה (אמרת אגב)
פרישה בשלב מתקדם	מזר נ׳ גאון; קל בניין	נדרשת הצדקה עניינית; כדאיות כלכלית פתאומית – אסור

5.2 פרישה ממשא ומתן

שלב	כלל
תחילה/אמצע	חופש מוחלט
מתקדם	ציפייה לגיטימית – נדרשת הצדקה עניינית וטובה (מלחמה, אסון, תרמית...)

! **שים לב — מלכודת** תום לב לא דורש זדון. ולכן חפיפה עם רשלנות. אין "סרגל" לשלב מתקדם – נשען על ערכי החברה.

5.3 מכרז פרטי

✦ **הגדרה — מכרז** תחרות ממוסדת. הפנייה = "הזמנה להציע הצעות"; המשתתף מציע, המזמין מקבל. במכרז פרטי: חוק החוזים + תום לב (לא חוק חובת המכרזים). בית יולס: אין חובת שוויון (אז).

תרופות על חוסר תום לב במשא ומתן: אכיפה, ביטול, פיצויי הסתמכות וקיום

6.1 מפת התרופות

תרופה	מקור	מתי
פיצויים	סעיף 12(ב)	הכלל
אכיפה	בן-פורת (זפניק): 12(א) עקרון-על	חריג קיצוני – אשם בהתקשרות
ביטול	רק פרק ב׳, לא סעיף 12	כשיש עילה: טעות/הטעיה/כפייה/עושק

	קיום	הסתמכות
מטרה	כאילו החוזה קוים	כאילו לא היה משא ומתן
מהות	אובדן רווח	החזר הוצאות
בסעיף 12	חריג (קל בניין)	הכלל

! שים לב — כלל ביטול סותר קיום. אחרי ביטול – השבה + הסתמכות בלבד. לכל פיצוי: קשר סיבתי + הוכחת שיעור.

6.2 לא נכרת חוזה

פרשה	תוצאה
קל בניין	משא ומתן הושלם + חוסר תום לב קיצוני = קיום (אובדן החוזה)
בית יולס	לא ברור מי היה זוכה → אין קיום
פרינץ נ׳ אמירים	אין קיום: המשא ומתן לא הבשיל + אשם תורם ("צדיק"). הסתמכות 80% (אשם תורם 20%)

6.3 נכרת חוזה – נטע מור

✎ **דוגמה — דוגמה (100 / 120 / 10 / 90)** הסתמכות בביטול: 10 (+השבה) · הפרש תמורה: 20 · ניכוי מהמחיר (שטיין): 25 (90/120=0.75; 75–100) · קיום: 30 (להשוואה).

⚖ **פסק דין — נטע מור** דירה חסומה, אי-גילוי, לא בוטל. הפרש תמורה לא עבד (עליית מחירים: 110 מול 115). שטיין: ניכוי מהמחיר (§28 חוק המכר). אובדן הזדמנויות – כמעט לא (בחירה בין שתי עסקאות מוגדרות בלבד).

צורת החוזה: דרישת הכתב במקרקעין (סעיף 8) ותום הלב

7.1 סעיף 23 ו-8

§ **סעיף — סעיף 23 לחוק החוזים** חוזה בעל פה / בכתב / בהתנהגות, זולת אם נדרשה צורה בחוק או בהסכם. הסדר דיספוזיטיבי.

§ **סעיף — סעיף 8 לחוק המקרקעין** "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב." כתב מהותי, מחייב את הפרטים החשובים. **לא נדרשת חתימה**.

	ראייתי	מהותי
מטרה	להוכיח חוזה	ליצור חוזה
החוזה	יכול בעל פה	חייב בכתב
דוגמה	פרוצדורה עותמנית	סעיף 8 מקרקעין; סעיף 5 חוק המתנה
פתק "קיבלתי"	ראשית ראיה – אין חזרה	אין חוזה – אפשר לחזור

⚖ **פסק דין — גרוסמן נ׳ בידרמן / בודקובסקי נ׳ גת** גרוסמן: סעיף 8 מהותי. בודקובסקי: אין צורך בחתימה; גמירת דעת בלי חתימה אפשרית.

7.2 תום הלב גובר על דרישת הכתב

⚖ **פסק דין — קלמר נ׳ גיא (ע"א 986/93)** מי שבגלל חוסר תום לבו לא התקיימה דרישת הכתב – מנוע לטעון זאת. רוב: ברק, גולדברג. מיעוט זמיר: "הכתב הוא הביצוע".

פרשה	צמצום
אלריג	אנשי עסקים בעסקה מסחרית; אפשר פיצוי קיום
לוין נ׳ שולר	ידיים נקיות (העלמת מס); ההלכה שנויה במחלוקת
שם טוב נ׳ פרץ	"מעשה עשוי" (עמית) מול רחב יותר (חיות)

✔ **שורה תחתונה — 4 פרמטרים** מי הצדדים · אפשר קיום? · ידיים נקיות? · מעשה עשוי?

פגמים בכריתה (פרק ב׳): טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול והשבה

8.1 פרק ב׳: ארבע עילות

✔ **שורה תחתונה — פרק ב׳ = סובייקטיבי, אחרי כריתה** נפתח רק אם נכרת חוזה. הסעד: ביטול והשבה.

עילה	סעיף	תנאים עיקריים
טעות	14	יסודית; הצד השני ידע/היה עליו לדעת; לא בכדאיות
הטעיה	15	מצג/אי-גילוי; סיבתיות
כפייה	17	איום שלא כדין מצד הצד השני (לא צד ג׳)
עושק	18	ניצול + גרוע במידה בלתי סבירה

8.2 ביטול והשבה

§ **סעיף — סעיף 20** הודעה לצד השני תוך זמן סביר מהגילוי (בכפייה – מסיום הכפייה).

§ **סעיף — סעיף 21** השבה; אם בלתי אפשרי – שווי. לפי עשיית עושר.

! **שים לב — סיכון** ביטול שלא כדין = הפרה.

★ **טיפ למבחן — חזרה לפרק א׳** כשהתנאים לא מתקיימים – סעיף 12 (פיצויים). פרץ והדר.

פרשנות חוזים (סעיף 25): לשון מול נסיבות, ערכי החברה ותיקון 2011

9.1 מושגי יסוד

גישה	תוכן
יוצר	נסיבות, אומד דעת הצדדים
יצירה	לשון / טקסט
תכליתית	מותר לסטות מהלשון
תכלית אובייקטיבית	ערכי החברה

9.2 ציר זמן

תקופה	מה קרה
1973–1995	שיטת שני שלבים (לנדאו): לשון קודם
1995	אפרופים (ברק): יוצר + תכלית + ערכי חברה
2011	25(א): אומד דעת מהחוזה ומנסיבות; לשון מפורשת גוברת
2019	ביבי כבישים: שטיין וגרוסקופף – לפי סוג הצדדים

§ **סעיף — 25(ב) ו-25(ב1)** (ב) עדיף פירוש מקיים; (ב1) פירוש נגד המנסח (אשר נ׳ גן העיר).

חוזה למראית עין וחוזה פסול (סעיפים 13, 30, 31): בטלות, השבה ושיקולי צדק

10.1 מראית עין ופסלות

§ **סעיף — סעיף 13** חוזה למראית עין – בטל; צד ג׳ תם לב מוגן. חוזה נסתר – נטייה לתת לו תוקף.

§ **סעיף — סעיף 30** כריתה / תוכן / מטרה בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או נגד תקנת הציבור – בטל.

	בטלות	ביטול (פרק ב׳)
מי	החוק	הנפגע בהודעה
השבה	31: שיקול דעת	21: הדדית

10.2 סעיף 31

✔ **שורה תחתונה — סעד מן הצדק** פטור מהשבה · חיוב בהשבה · קיום החוזה – רק אם הוחל בביצוע.

⚖ **פסק דין — לוין נ׳ לוין** שיקולי צדק כוללים צדדים שלישיים וציבור (הילדים).

★ **טיפ למבחן — אי-תחרות** בית המשפט רשאי לבטל או לשנות תניה הפוגעת בחופש העיסוק.

חוזה אחיד ותנאי מקפח (חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982)

11.1 חוזה אחיד

✦ **הגדרה — חוזה אחיד (2)** תנאים קבועים מראש · לקוחות רבים · בלי מו"מ.

	סעיף 3	סעיף 4
מהות	קיפוח/יתרון בלתי הוגן	רשימת חזקות
נטל	הלקוח	**הספק**

! שים לב — פטור מאחריות חזקת קיפוח – לא בטלות אוטומטית.

11.2 סעדים

גוף	סמכות
בית הדין	ביטול כללי
בית משפט (19)	פרטני
סעיף 23	מחיר – ככלל לא נבחן

★ **טיפ למבחן — במקביל** פרק ב׳ + פירוש נגד המנסח חלים גם בחוזה אחיד.

חוזה על תנאי: תנאי מתלה, תנאי מפסיק וסיכול התנאי

12.1 חוזה על תנאי

	מתלה	מפסיק
עושה	מתחיל לחייב כשמתקיים	פוקע כשמתקיים
דוגמה	אישור רשויות	הלוואה

✔ **שורה תחתונה — סיכול תנאי** מי שסיכל בחוסר תום לב אינו יכול להסתמך על אי-קיומו.

! **שים לב — לא להתבלבל** תנאי ≠ סיכול (18) ≠ טעות (14).

חוזה לטובת צד שלישי (סעיפים 34–38): זכות המוטב

13.1 מוטב

§ **סעיף — סעיף 34** זכות לדרוש קיום – אם משתמעת כוונה להקנות זכות.

	מוטב	המחאה
זכות	חדשה בחוזה	קיימת מועברת

✔ **שורה תחתונה — גיבוש** מתגבשת עם הסכמה/הסתמכות; החייב שומר טענות כלפי הנושה.

הפרת חוזה והגנות המפר: תום לב בקיום (39), עמידה דווקנית, אשם תורם וסיכול

14.1 סעיף 39 והגנות

הגנה	מהות
עמידה דווקנית	גם הנפגע בתום לב (ג׳רבי)
אשם תורם	חלוקת אחריות
סיכול (18)	3 תנאים; הגנה חלקית

✔ **שורה תחתונה — תוצאות הסיכול** אין אכיפה/קיום · כן ביטול · שיקול דעת להשבה והסתמכות.

14.2 הפרה צפויה ויעילה

§ **סעיף — סעיף 17** תרופות לפני המועד; צו ביצוע לא יקדים.

⚖ **פסק דין — אדרס** נפגע יכול לבחור תרופות עשיית עושר (רווחי מפר).

פרק 15

תרופות להפרה: אכיפה, ביטול בשל הפרה יסודית ופיצויים

15.1 אכיפה

§ **סעיף — סעיף 3** הכלל: זכאי לאכיפה. 4 חריגים: לא בר-ביצוע · שירות אישי · פיקוח בלתי סביר · בלתי צודק.

⚖ **פסק דין — אייזמן** אכיפה בקירוב (סעיף 4).

15.2 ביטול בשל הפרה

	יסודית	לא יסודית
ביטול	מיד	אחרי ארכה
בית משפט	לא מתערב	יכול להתערב (צדק)

! **שים לב — ביטול שלא כדין** = הפרה. ביטול בשל הפרה אינו משחרר את המפר.

★ **טיפ למבחן — תניה גורפת** לא תקפה אלא אם סבירה (שלום נ׳ מוטה).

פיצויים והשבה (חוק התרופות, סעיפים 9–15): ציפייה, צפיות, הקטנת נזק ופיצוי מוסכם

16.1 סעיפים

סעיף	נושא
9	השבה אחרי ביטול
10	ציפייה + צפיות (בכריתה)
11	הפרש מחיר – ללא הוכחת נזק
13	לא ממוני (לא לתאגיד)
14	הקטנת נזק
15	מוסכם – אפשר להפחית

⚖ **פסק דין — אדרס** רווחי המפר דרך עשיית עושר.

★ **טיפ למבחן — דוגמה** חוזה 100, שוק 130 → 30 (סעיף 11).